

עין משפט
נר מצוה

קבב א ב מיי פייג מהל' טוען הל' ה סמג עשין זה טוע"ע ח"מ ס"י קבב ג ד מיי שם הל' ו טוע"ע שם ספיק ט' קבב ה ו מיי פט"ו מהל' עדות הל' ה סמג לאחן קט טוע"ע ח"מ ס"ו ספיק ב' קבב ז ח מיי שם הל' ו טוע"ע שם ספיק יג' קבו ט מיי שם ע"י כהשגות טוע"ע שם ספיק יד'

רבינו גרשום

שפיר קאמיר דראה תניא. דכל זמן שלא ראה נאמן המזכיר: אי חכים התובע מצי משיר ליה ראה. כלומר כי הוכי וכי ראהו בידו אין האומן נאמן הכי נמי יכול לשדלו בדברים עד דמשור ליה ראה ויכול להוציאה דאמר ליה דרך הערמה אמאי תפשיט האי טלית דרבי לאו משום דאית לך גבאי כך וכן וזוי אניי כופר לך ואף אהא אל תכפרד לי שאני יודע שזה שאתה אומר לא היו דברים מעולם בעבור שאתה (תושבה) [תופסת] כנגד מה שאני חייב לך: אפקי. ונישום ושקול דידך וזה דרבי וכן יכול לטענה שניצלתי: אייל רב אחא. אי משום הא לא דמצי טעין האי רב צריך לרשומי דידך ונישום שאתה יודע שומתה: פ"אקא ארים. (שד"ש) אין לו חזקה לומר שלי היא כבר אכלתה ג' שנים: אמאי. אין לו חזקה ולימא ליה ארעא אחריתי לאו האידנא אכלתיה פלגא כדון ארים הושתא וכלתיה כולה ג' שני חזקה דליה הוא שפתייה: הכא באריס בתי אבות נסקינן. כגון משפחה אחת שמתחברין וכל אחד נותן לארים שדה אחת כולה ג' שנים או ד' כדי שיוצעה ויאכל פירותיה ובאותו שבר ישמור כל השדות של משפחה לאחר ג' שנים או ח' מחזירה לבעליה וחזור שני של אותה משפחה נותן לו שדה אחת לג' שנים שהיו כל הפירות שלו כדי שישמור כל שדה שדותיו ושדות כל המשפחה וכן עושין כולם. היה לו שדה אחת כולה כל ימי אריותיו אין לו חזקה כל הדשאת לא מצי למטען עד האידנא פלגא והשתא כולה דמעיקרא נמי לאוכלה כולה הקצוה לו: ארים. שהוריד אריסין תחתיו על אותה שדה שקבל מן בתי אבות והוריד אריסין לחצי השדה למחצה מפירותיה וצני השדה החוצין בידו בשביל שכן הושתא והוריד בתציה אריסין ג' שנים יש לו חזקה באותו חצי שהוריד

מעיד. הואיל דאין לו בגוף קרקע: הא דאיכא פירי בארעא. שעדיין לא נטל האריס חלקו

מו:

שַׁלַּח יִהְיֶה ר"נ בר רב חסדא אַרְב נחמן בר יעקב. ר"נ סתם שזכל גמרא הוא ר"נ בר יעקב^(*) תדע בזכל הגמ' לא תמלא ר"נ בר יעקב מוכר שמו ושם אציו אא"כ יש ר"נ אחר אצלו כי הכא וצירושלי פליגי בכל מקום רב נחמן בר יעקב ורב ששת משמע דהוא ר"נ סתם דהוא בר פלוגמיה דרב ששת בגמ' שלנו ולא כמו שמשמע ממוך פירוש הקונטרס בסוף פרק כל הגט (גיטין דף לא: ושם ד"ה אלא) דרב נחמן בר ינחק הוה חמניה דצי נשאה^(*) דהיינו רב נחמן סתם כדמוכח בהעור והרומז (חולין דף קכד:) ועוד דלמרנין בהשולח (גיטין דף נט:) אמר ר"נ בר ינחק אנה אמנינא [אין] הלכה ורבנן דלמנו ממחוחא אמרי משמיה דר"נ הלכה אלמא ר"נ סתם לאו היינו ר"נ בר ינחק ובפרק מי שזולאיסו (שעריצין דף מג: ושם ד"ה יתיב) אמר יתיב ר"נ בר ינחק אסורי דרבא וימיז רבא קמיה דר"נ וכן ככמה מקומות אמר רבא אמר רב נחמן ורב נחמן בר ינחק הוה תלמידיה דרבא כדמשמע בלא יחפור (לעיל דף כב.) ואין להאריך^(*): **הא דאית ליה פירא בארעא.** לא יעיד דנוגע בעדות הוה לפי שזה המערער הרי שלא נרשמו ואם זוכה המערער הרי שלא נרשמו פירא בארעא לא חייש אס יסלקויה דכמה שדות יינלא באריסות: **לוקח ראשון מעיד צ"ה** קבא ר' וְהוּא דאית ליה ארעא

אחריתי אב"ל אית ליה ארעא אחריתי א"א יעיד. פ"ה משום דחייש שמא יבא בע"מ ויטרף ממנו ולא יהא לו ממנה לגבות מן המוכר וקשה לר"י דא"כ אפילו אית ליה ארעא אחריתי נמי דכי היכי דחייש לבע"מ קטן ה"נ ניחוש לבעל חוב גדול שיהא חובו כנגד שני קרקעות אלא נראה לר"י דאע"ג דלעיל (דף מד.) גבי מוכר שדה שלא באחריות לאחרין שאין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הסם ודאי חיישינן לבעל חוב לפי שאדם יודע אס יש לו בעלי חוצים אס לאו וכשאנו רואים שזא שיהא אנו חוששים שלכך מעיד לפי שרואה שהעמידה בפני בע"מ והסם אפילו אית ליה ארעא אחריתי לא יעיד דחיישינן שמא יש לו בעל חוב גדול וכן אומר רשז"א כדמשמע לעיל כי פריך וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני בע"מ ולא משני כגון דאית ליה ארעא אחריתי והא דקאמר לעיל אי דאית ליה ארעא אחריתי עליה הדר לא תקשי היאך הדר עליה שמא יש לו בעל חוב גדול דה"פ אי אית ליה ארעא אחריתי כדי כל החוב עליה הדר ואי אית ליה ארעא אחריתי כדי כל החוב מאי נפקא מינה אצל אין לחוש להלוקח מעיד לפי שיהיה לבע"מ של מוכר ממנה לגבות דאין הלוקח יודע לאס יש למוכר שום בע"מ אלא היינו טעמא דאין הלוקח ראשון מעיד ללוס שני אע"ג דלא חייש לבע"מ מיהו חייש שמא קרקע גזולה היא והיוס או למחר יבא הנגזל ויקחנה ולא יהיה לו ממנה לחזור על המוכר היכא דלית ליה ארעא אחריתי למוכר^(*) וא"ת ומלוה וערב (והלוקח) אמאי מעידים ללוה אע"ג דאית ליה ארעא אחריתי ניחוש שמא היא גזולה וכשיבא נגזל ויקחנה לא יהיה לו ממנה לגבות כדחיישינן לחד נגזל גבי לוקח ה"נ ניחוש גבי ערב ומלוה וי"ל כדשום מקום אין המלוה וערב והלוקח חוששין כל זמן שאחריות שלהן קיים^(*): **לוקח ראשון מעיד צ"ה** קבא שני. קשה לרשז"א אמאי לא קאמר לוקח מעיד למוכר והוא דאית ליה ארעא אחריתי בין א^(*) (לפרש"י) בין לפר"י: קבלן

לא חייש והלכך לאו נוגע בעדות הוא. וכי האי גוונא איכא לתרוצי גבי מלוה מעיד ללוה: **לוקח ראשון מעיד ללוקח שני.** כגון ראוון שמכר שדה אחת ללוי ואחר כך שדה אחרת ליהודה ואחא איניש מעלמא ומערער על של יהודה לומר גולה ראוון ממני מעיד לו לוי ליהודה דהיינו לוקח ראשון ללוקח שני ומעיד לו שהיא שלו ולא של מערער. והוא דאית ליה ליהודה עוד קרקע אחרת שלקח מראוון שיוכל בעל חוב דראוון לגבות חובו הימנה כדין בעל חוב שגובה מלוקח אחרון ואס אין לו גובה משלפמיו והלכך כיון דאית ליה ליהודה עוד קרקע אחרת המשועבדת לבעל חוב דראוון אי נמי יש לו לראוון קרקע אחרת בת חורין דליהדר עלה בעל חוב דידיה מאי לוי לאססהדי ליהודה אהך קרקע דלאו נוגע בעדותו הוא דהא אפי' מפיק ליה מערער מיהודה לא אחי בעל חוב דראוון וטרףי מלוי אלא מקרקע אחרת שיש לו ליהודה מראוון או לקרקע אחרת שיש לו לראוון עוד אצל אי לייכא קרקע אחרת לא מסהדי לא ליהודה מפני שמעמידה לוי בפני בעל חוב דראוון פן יבא ויטרף הימנו. ודוקא לוקח ראשון אין מעיד ללוקח שני א^(*) היכא דלית ליה ארעא אחריתין אצל לוקח שני מעיד ללוקח ראשון אפילו היכא דלית ליה למוכר קרקע אחרת דהא בעל חוב דמוכר לעולם אלווקח שני הדר בין שיש קרקע ללוקח ראשון ובין אין לו והלכך לא מריות מידי בעדותו וכגון שמכר מוכר ללוקח ראשון שלא באחריות אצל אס מכר לו באחריות לא מסהדי ליה שני לראשון אלא אס כן יש לו קרקע למוכר דליהדר לוקח ראשון עליה דנוגע בעדותו הוא דחייש דאי מפקי ליה מלוקח ראשון הדר לוקח ראשון עילוויי שקניתי אחריו קרקע המשועבדת לו. כן נראה צעניי:

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

ראה סניא. ראה טליתו ציד האומן שרואה עכשיו ובעדים אצל זה אינו רואה טליתו ציד זה האומן וגם העדים כשראוהו לא הכירוהו אס זה הוא: **ואי חכים.** המובע מאי משוי ליה ראה יכול לישתדל לאומן כדצדים עד שיראהו לו בפני עדים וכיון שיראהו יוכל להוציאו

ממנו דלומן אין לו חזקה היכא דראה: דא"ל. דרך ערמה בחשאי: **אמאי ספספ.** טלית דדי: **לאו משום דאיים לך.** וזוי גבאי ואתה ירא שלא דאכפור כך איני כופר כך ואף אתה אל תכפור לי ולעכבה צהיתר כנגד מה שאני חייב לך אפקה בפני בני אדם צנקיאינן בשומא וגשיימיה ושקול דידך והסור לי המותר אס יש יומר: **מאי א"ל ר'.** כלומר גם האומן כ"ש שיהא ערוס ומכיר בערמתו ויאמר לא לריכנא לשומא דידך כבר שיימיה ראשונים לפני בואך ואין שזה כלום יומר מן החוב שאתה חייב לי: **ארים.** שידועין זו שבאריסות ירד לשדה זו אין לו חזקה: **אמאי.** אין לו חזקה והלא עד האידנא שהיה באריסות פלגא היה נוטל כדין ארים והשמא אכלה כולה שלש שנים ואין זה דרך אריסים והיה לו לבעל השדה למחות: **א"ר יוחנן.** מתני' באריס בתי אצות מיירי שרגילין לשמור שדות של משפחה זו מעולם הן ואצותיהן באריסות ולא היו יכולים להחליפו באריסים אחרים ואותן אריסים נוהגים לאכול כל הפירות ג' ו' שנים ואחרי כן יאכלו הצעלים כמו כן הלכך אין להם חזקה אצל שאר אריסין יש להן

חזקה: **ארים.** של צמי אצות שהוריד אריסין תחתיו אותן ו' שנים שהיה לו לאכול והוא לא עשה עמehan כלום: **יש לו חזקה.** דלא עבדי צעה"צ דנחמי אריסין נכרים בארעיה בלא רשותו ושתיק שמא יקללנו שדותיו אא"כ עושה הארים עצמו עמehan ורואה מה הם עושים כדלקמיה: **ארים.** של צמי אצות: **שחלק לאריסין.** לכל אחד מסר לעשות חלקו בשדה וגם הוא עושה עמehan: **אין לו חזקה.** דאע"ג דהיכא דהוריד תחתיו יש לו חזקה הכא אין לו חזקה דכה"ג לא קפיד בעל השדה מאחר שגם הוא עושה עמehan: **ואינא למימר הרמניא שויו.** רשות נתנו לו להוריד אריסין עמו אס טורח הוא לו לעשות לצדו: **ארים.** שהורידהו ראוון וזא שמעון לערער עליו מי מני ארים להעיד לו לראוון להעמיד בידו מי הוי נוגע בעדות משום דנהנה מן פירות השדה או לא: **א"ל.** רב יוסף דיתיב קמיה הכי אמר שמואל כו': **הא דאינא פירא בארעא.** שעדיין לא נטל האריס חלקו אינו מעיד דמיא ליה דמיקן ציד ראוון דאי שקיל ליה שמעון יטוול גם הפירות כדין נגזל: **דלינא פירא בארעא.** וגם לא טרח צה האריס כלום בשנה זו מאי להעיד דלא מריות מידי צהאי עדות ואס משום שאס נשאר הקרקע ציד ראוון היה מורידו באריסות הרבה ו' יינלא שדה באריסות וגם מי יודע אס יעשנו אריס שלו אס ירצה יעשה ואס ירצה יחדל: **ערב.** של לוח כנגד המלוה מעיד ללוה על קרקע שלו להוציאה מן המערער. ואימת מעיד: **והוא דאית ליה.** ללוה: **ארעא אחריתי.** שיוכל המלוה לגבות הימנה את חובו ויפטר הערב וממלא שאין הערב מריות כלום צמה שמעמיד שדה זו ציד לוח. והא לינא למימר דלכך מתכוין הערב דמיא ליה שיהו שדות הרבה ציד הלוח שאס חייב הלוח עדיין לבעל חוב אחר שיגבה תחלה קרקע האחת ויגבה הערב קרקע השנית ונוגע בעדותו הוא ליכא למימר הכי דכולי האי לא חייש שמא לא יפרע הלוח צומנו ואח"ל לא יפרע שמא יבא מלוה אחר ויגבה ואח"כ יבא מלוה זה ויפרע ממנו שני חששות

גבי מלוה מעיד ללוה: **לוקח ראשון מעיד ללוקח שני.** כגון ראוון שמוכר שדה אחת ללוי ואחר כך שדה אחרת ליהודה ואחא איניש מעלמא ומערער על של יהודה לומר גולה ראוון ממני מעיד לו לוי ליהודה דהיינו לוקח ראשון ללוקח שני ומעיד לו שהיא שלו ולא של מערער. והוא דאית ליה ליהודה עוד קרקע אחרת שלקח מראוון שיוכל בעל חוב דראוון לגבות חובו הימנה כדין בעל חוב שגובה מלוקח אחרון ואס אין לו גובה משלפמיו והלכך כיון דאית ליה ליהודה עוד קרקע אחרת המשועבדת לבעל חוב דראוון אי נמי יש לו לראוון קרקע אחרת בת חורין דליהדר עלה בעל חוב דידיה מאי לוי לאססהדי ליהודה אהך קרקע דלאו נוגע בעדותו הוא דהא אפי' מפיק ליה מערער מיהודה לא אחי בעל חוב דראוון וטרףי מלוי אלא מקרקע אחרת שיש לו ליהודה מראוון או לקרקע אחרת שיש לו לראוון עוד אצל אי לייכא קרקע אחרת לא מסהדי לא ליהודה מפני שמעמידה לוי בפני בעל חוב דראוון פן יבא ויטרף הימנו. ודוקא לוקח ראשון אין מעיד ללוקח שני א^(*) היכא דלית ליה ארעא אחריתין אצל לוקח שני מעיד ללוקח ראשון אפילו היכא דלית ליה למוכר קרקע אחרת דהא בעל חוב דמוכר לעולם אלווקח שני הדר בין שיש קרקע ללוקח ראשון ובין אין לו והלכך לא מריות מידי בעדותו וכגון שמכר מוכר ללוקח ראשון שלא באחריות אצל אס מכר לו באחריות לא מסהדי ליה שני לראוון אלא אס כן יש לו קרקע למוכר דליהדר לוקח ראשון עליה דנוגע בעדותו הוא דחייש דאי מפקי ליה מלוקח ראשון הדר לוקח ראשון עילוויי שקניתי אחריו קרקע המשועבדת לו. כן נראה צעניי:

קבלן
לו או על יהודה שקנה מה שמשועבד לו דהשת' לא נוגע בעדות הוא דעדיין יש

מסורת הש"ס

א) נא העריך קהרמנא פי' אפטרופוס], ב) הדיק"ס אומר שכמה נתי' למא ועי' בהגהות שני", ג) רשיא, ד) ומתם' קדושין דף ג. כ. משמע דסתם ר"נ הוא ר"נ בר אבא ונתי' בתפוסה חוט השני פי' כי שרפה לומר דמרי רב נתמן הוו וחד מנייהו ר"נ בר אבא, ה) נתי' מוס' עיובין כ"א, ו) ד"ה מתקף ועוד שם מנ: ד"ה ימיז ותוס' גיטין לא: ד"ה אלא, ז) ו' ז"ל לפי רש"י.

הגהות הב"ח

א) גמ' השמא אפקיה ולישיימיה שקול את שדך: ב) רשז"א ד"ה לילכא פירא וכו' הכנה שדות ומלא דאריסות וגם:

מוסף תוספות

א. (ע"כ לטון רש"י שם. ועיי' שם בחוסי' דכתב בהל"י "ולפירושו רב נחמן סתם שבבג' הוא רב נחמן בן יצחק דבבבדור והורומב משמע דסתם רב תומך הוא חתנא דרב יריש בלוחא"). ב. עיין רשז"א. ג. וטעמו של דבר שהורוש הלוקח ראשון לגבילת השדה ואינו חושש לחוב שאינו ידוע, לפי שאומר בלבב אפי' אם על המוכר חוב מקודם אולי יפרענו במטלטלין או מעות דסתם הלוחא עומדת לאפרוצי בבזוי. דעני' וית'. ז. משום דעיקר בטחון המלוה [והעביר] על אבנות הלוח היה חושש מתוך ליה אילו היה הורוש שזקוקנו לטרוף קרקע, לפיכך די לו באחריות שאם ואינו חושש עליה שמא היא גזולה אבל הלוקח אינו לוקח על אבנות המוכר שישלם לו אם היא גזולה, לפיכך מדיקק שיהא לו אחריות בבכסי המוכר על ספק גדל שדה שלקח. שם.

רבינו גרשום (המשך)

אינו מעיד דנוגע הוא. ואי ליכא פירי בארעא ככבר לקט חלקו המגיע מעיד: ערב מעיד ללוה. ודשלו היא הקרקע שקנאה אצי"ג דמשועבדי לערב שדותיו של לוח. ואימת מעיד והוא דאית ליה ארעא אחריתי ללוה חורן מוז שמעיד עליה שיהו שיעור החוב תתערב בללוה: מלוה נמי מעיד ללוה. ודוכין ההוא קרקע דלא אמרי' הואיל דהאי קרקע משועבד למלוה נוגע בעדות הוא. דכיון דאית ליה ללוה ארעא אחריתי דמצי למיגבי מינה מלוה שיעור הלוואתו לאו נוגע בעדות הוא: לוקח ראשון מעיד ללוקח שני. כגון ראוון לוח שמשוען מנה ושוב מכר ב' שדותיו אחת ללוי באחריות ואחת ליהודה השתא שדה זו שמכר ליהוד' משועבדת ללוי מפני שקיבל ללוי אחריות שאם יבא שמעון ויטרוף את לוי שיחזור לו יגבה ממה ששייר ראוון שלא מכר ללוי עכשיו אס רוצה לערער על שדה שקנה יהודה שמשועבדת ללוי יבול לוי שהוה לוקח ראשון להעיד על יהודה שקנאה ולא אמרי' נוגע בעדותו הוא משום דמשועבדת לו אינו רוצה שתצא מידו. ואימתי מעיד לו והוא דאית לו לראוון או ליהודה קרקע אחריתי שאם היה שמעון טורף את לוי שיוכל לוי לחזור או על ראוון שמכר לו מקום לבנות ממנו: